万山鹏程矿业有限责任公司2019年“9·11”一般冒顶瞒报事故

调查报告

编制单位：铜仁市万山区政府事故调查组

编制日期：2024年6月

目 录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（二）事故发生单位安全管理情况.....- 4 -
（三）事故发生经过.....- 5 -
（四）事故现场情况.....- 6 -
（五）事故伤亡情况和直接经济损失状况.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 6 -
（一）事故瞒报过程.....- 6 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 6 -
（三）医疗救治和善后情况.....- 7 -
（四）事故应急处置评估.....- 7 -
三、事故原因分析.....- 7 -
（一）直接原因分析.....- 7 -
（二）其他可能因素排除.....- 7 -
（三）间接原因分析.....- 7 -
四、事故责任单位存在的主要问题.....- 8 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 10 -
（一）因在事故中死亡免于追究责任人员.....- 10 -
（二）对有关公职人员的处理建议建议（4人）.....- 10 -

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议（6人）.....- 11 -
（四）对事故责任单位的处理建议.....- 15 -
（五）对属地乡镇和行业监管部门的处理建议.....- 16 -
六、事故主要教训.....- 17 -
七、事故整改防范措施.....- 17 -
（一）严格落实企业安全生产主体责任.....- 17 -
（二）切实加强安全生产教育培训.....- 17 -
（三）切实加大执法监察力度.....- 18 -

万山鹏程矿业有限责任公司2019年“9·11”一般冒顶瞒报事故调查报告

2019年9月11日18时50分许，万山鹏程矿业有限责任公司发生一起一般冒顶事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，万山鹏程矿业有限责任公司未按规定向当地人民政府、安全生产监督管理部门以及负有监管职能的相关部门报告，隐瞒了事故。

2024年3月22日，万山区应急管理局收到12345市民服务热线转来群众举报信息“万山鹏程矿业有限责任公司中朝溪锰矿在2019年五、六月份发生一起生产安全事故，造成一死一伤”。万山区应急管理局立即会同区自然资源局、市公安局万山分局等部门对问题线索进行调查核实，经查，该公司在2019年9月11日发生一起亡人事故属实。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，2024年4月18日，经万山区人民政府批复同意，成立了以区应急管理局、区检察院、市公安局万山分局、总工会等部门组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入事故调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、图片分析、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失

等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**万山鹏程矿业有限责任公司2019年“9·11”冒顶瞒报事故是一起因操作不当造成的一般冒顶生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.万山鹏程矿业有限责任公司概况

（1）公司证照情况。万山鹏程矿业有限责任公司成立于2005年10月17日，位于贵州省铜仁市万山区下溪乡，类型为其他有限责任公司，事发时法定代表人张某，注册资本壹佰万元整，统一社会信用代码91520603780175****，营业期限为2005年10月17日至长期，经营范围：矿产品销售，锰矿石开采（以上经营范围涉及许可经营的凭有效许可证件经营），登记机关为铜仁市万山区市场监督管理局。采矿许可证证号C5200002011121201 2****，开采矿种为锰矿，开采方式地下开采，生产规模5万吨/年，矿区面积8.1024平方公里，开采深度度由700米至280米标高，共有19个拐点圈定，有效期限自2015年10月至2025年10月，发证机关贵州省国土资源厅。安全生产许可证：万山鹏程矿业有限责任公司中朝溪锰矿共有3个独立的生产系统，分别是万山特区下溪乡中朝溪锰矿铁门矿

区，安全生产许可证编号黔FM安许证字〔2021〕D0****号，有效期自2021年5月19日至2024年5月18日；万山特区下溪乡中朝溪锰矿石竹溪矿区，安全生产许可证编号黔FM安许证字〔2023〕****号，有效期自2023年4月11日至2026年4月10日；万山特区下溪乡中朝溪锰矿中朝溪矿区属建设矿山，未取得安全生产许可证。

（2）联合开发情况。2018年3月1日，甲方：万山鹏程矿业有限责任公司（以下简称“鹏程公司”）法定代表人张某与乙方：铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司（以下简称“坤钰公司”），签订了矿山联合开发合同书，双方约定，甲方将中朝溪锰矿中朝溪采区与乙方联合开发；甲方提供矿山矿产资源及相应所需开采手续，乙方出资金、出技术、出设备及人员队伍。合同有效期自2018年3月1日至合作范围内矿石开采枯竭、矿山废弃时合同终止。

2.铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司概况

铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司成立于2016年9月8日，位于贵州省铜仁市万山区下溪乡报溪村长冲园组，类型为有限责任公司，法定代表人张某梅，注册资本肆仟万元整，统一社会信用代码91520603MA6DMX****，经营范围：选矿；人力资源服务；建设工程施工等。建筑企业资质证书编号D35215****，资质类别及等级为矿山工程施工总承包贰级，发证机关铜仁市住房和城乡建设局，发证时间2023年4月12

日，有效期至2028年4月12日。铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2023〕0000****，法定代表人：张某梅，单位地址：贵州省铜仁市万山区下溪乡报溪村长冲园组，经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股），许可范围：建筑施工，发证机关：铜仁市住房和城乡建设局，有效期；2023年1月30日至2026年1月29日。铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司安全生产许可证编号：黔FM安许证字［2023］DS****号，主要负责人：肖某兆，单位地址：贵州省铜仁市万山区下溪乡报溪村长冲园组，经济类型：有限责任公司，许可范围：金属非金属矿山采掘施工，发证机关：铜仁市应急管理局，发证时间2023年5月17日，有效期：2023年5月17日至2026年5月16日。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.鹏程公司。2019年5月23日，鹏程公司印发了《关于中朝溪矿区谭某等同志任命决定》（万鹏发〔2019〕001号），公司任命谭某为矿长，蒋某谦为安全副矿长等。经查，在项目建设过程中，鹏程公司未将任职文件告知上述人员，实际工作开展情况由坤钰公司实际控制人杨某进口头任命的蒋某谦、谭某履行管理职责；鹏程公司仅安排工人刘某芳到中朝溪矿区开展安全员工作，刘某芳未持有安全员资格证；鹏程公司未将中朝溪矿区项目建设发包给具有相应资质等级的施工单位，也未对中朝溪矿区项目建设安全生产工作进行统一协调、管理，项

目建设基本由坤钰公司负责。

2.坤钰公司。坤钰公司作为联合开发矿山企业，未将中朝溪矿区项目建设发包给具有相应资质等级的施工单位，擅自进行矿山项目建设施工，公司法定代表人张某梅未参与公司经营管理，全权委托其丈夫杨某进对公司进行管理。公司在中朝溪矿区未按要求设置安全生产管理机构，矿区实际工作开展情况由杨某进口头任命的蒋某谦负责分管安全和地面项目建设工作，谭某负责井下建设和技术工作兼安全员工作，另在2号井施工班组聘请刘某荣作为安全员，负责班组日常安全排险工作。公司相关安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产教育培训落实不到位。

（三）事故发生经过。2019年9月11日18时左右，中朝溪矿区2号井班组安全员刘某荣吃过晚饭后，步行至2号井掘进工作面开展敲帮问顶排险工作，随后出渣车操作工刘某家和耙渣机操作工王某明下井准备作业，18时50分左右，刘某荣在使用长撬棍对顶板离层进行处理时，现场没有专人监护，由于顶板离层面积较宽，刘某荣站位不当、躲闪不及，被掉落石块砸中，耙渣机司机王某明在听到异响后叫上刘某家一起去看情况，在2号井第5号汇车道的地方，看见刘某荣被一块石头压在身上，头部有伤口在流血，王某明和刘某家连忙去帮刘某荣把身上石头搬开并用酒精、纱布给刘某荣包扎止血，随后二人轮换着把刘某荣背往井外，20时左右刘某荣被背出井外，刘某

家向公司管理人员报告，公司管理人员知晓后立马派人和车到井口接送刘某荣赶往万山区人民医院救治。

（四）事故现场情况。事故现场位于万山鹏程矿业有限责任公司中朝溪锰矿中朝溪矿区副井（2号井）掘进工作面第5汇车道。

（五）事故伤亡情况和直接经济损失状况。该起事故造成万山鹏程矿业有限责任公司1名工人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定本次事故直接经济损失120万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故瞒报过程。2019年9月11日刘某荣受伤后，万山区坤钰锰业有限责任公司主要负责人杨某进立即安排了医疗救治相关事宜，在刘某荣经120急救中心人员现场诊断死亡后，没有向下溪乡政府及万山区应急管理局以及负有安全监管职能的部门报告该起事故。万山鹏程矿业有限责任公司主要负责人张某在知晓该起事故后，也未向下溪乡政府及万山区应急管理局以及负有安全监管职能的部门报告该起事故。

(二)事故现场应急处置情况。2019年9月11日20时左右，伤者刘某荣被工友刘某家和王某明背出井后，刘某家及时通知2#井班组长田某锋，田某锋知晓后向谭某报告，谭某立即向公司管理人员蒋某谦报告，随后田某锋、谭某前去查看刘某荣伤势情况，期间有工友拨打了120急救电话，在查看刘某荣

还有意识后，为节省救援时间，田某锋、谭某安排车辆护送刘某荣往铜仁方向与120救护车汇合。

(三)医疗救治和善后情况。9月11日21时25分，护送刘某荣的车辆与万山区人民医院120救护车在敖寨乡汇合，医务人员立即对伤者刘某荣进行身体检查，经检查后，患者已无生命体征，随后医务人员向现场人员宣布患者死亡。

(四)事故应急处置评估。事故发生后，万山鹏程矿业有限责任公司和万山区坤钰锰业有限责任公司积极组织救援，但两个公司的主要负责人在知晓伤者刘某荣死亡后，均未向下溪乡政府及万山区应急管理局以及负有安全监管职能的部门报告情况，瞒报了该起事故。

三、事故原因分析

(一)直接原因分析

事故发生地顶板有落石风险，安全员刘某荣在进行敲帮问顶作业时站位不当，导致其头部、胸部被冒落的岩石砸中，经抢救无效后死亡。

(二)其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

(三)间接原因分析

1.安全生产主体责任落实不到位。鹏程公司、坤钰公司双方签订联合开发合同后，未能正确认识并履行安全生产主体责

任，均未将矿山工程发包给有资质等级的企业进行施工，鹏程公司未对矿山项目建设进行统一协调管理，坤钰公司未取得矿山工程施工资质进行矿山工程项目建设。

2.现场安全生产管理不到位。坤钰公司作为矿山项目施工单位，未按要求设置安全生产管理机构，各项安全生产规章制度和安全操作规程落实不到位，安全管理人员凭经验办事，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，也未严格落实《顶板分级管理制度》。

3.企业从业人员安全意识淡薄。鹏程公司和坤钰公司对从业人员的安全生产教育培训不系统、不全面，从业人员安全意识淡薄、安全技能不足，不熟悉公司有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.鹏程公司。安全生产主体责任落实不到位，未将矿山工程发包给具有相应资质等级的单位，违反《建设工程质量管理条例》第七条规定[1]；未按要求开展安全生产教育培训，导致员工安全意识淡薄，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十五条规定[2]；生产安全事故隐患排查

---

[1] 《建设工程质量管理条例》第七条 建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

治理制度落实不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况也未如实记录，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第三十八条[3]规定；配备的安全生产管理人员不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十四条规定[4]，公司对此次事故发生负有责任。且在事故发生后，对事故进行瞒报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定[5]。

2.坤钰公司。坤钰公司作为联合开发企业，未将矿山工程发包给具有相应资质等级的单位，在未取得相应等级的资质证书情况下进行矿山工程项目建设，违反《建设工程质量管理条例》第二十五条规定[6]；未按要求设置安全生产管理机构，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十一条规定[7]；对从业人员的安全生产教育和培训不系统、不全面，从

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[6]《建设工程质量管理条例》第二十五条 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

禁止施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽工程。禁止施工单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽工程。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

业人员未能熟悉掌握公司制定的安全生产规章制度和安全操作规程、本岗位的安全操作技能；从业人员存在未经安全生产教育和培训合格上岗作业，违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年修订版）第二十五条第一款规定[8]，对此次事故发生负有责任，且在事故发生后，对事故进行瞒报，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一)因在事故中死亡免于追究责任人员

刘某荣，男，55岁，湖北省远安县人，万山鹏程矿业有限责任公司2号井施工班组安全员，在本次事故中对事故隐患危险性评估不足，发现事故隐患后未及时向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告予以处理，导致其在开展敲帮问顶排险工作时不慎被冒落的岩石砸中，对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，不再追究其责任。

（二）对有关公职人员的处理建议（4人）

1.刘某，男，中共党员，万山区应急管理局执法大队原大队长，分管安监科，2019年期间对非煤矿山领域安全监管工作进行了安排部署并定期带队开展执法检查，但安全生产监督检查工作不全面，建议由区安委办对其提醒谈话。

---

[8][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章 制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.谭某，男，中共党员，万山区应急管理局安监科原负责人，2019年按照万山区应急管理局监督检查计划对鹏程公司中朝溪工区开展了执法检查，但在检查工作中由于企业停工等因素，检查工作存在不全面，建议由区安委办对其谈话提醒。

3.杨某良，男，中共党员，下溪乡原党委委员、人大主席，联系辖区内非煤矿山企业。2019年期间已对分管领域安全监管工作进行安排部署并定期带队开展监督检查，但安全生产监督检查工作不全面，建议由区安委办对其提醒谈话。

4.付某颖，男，中共党员，万山区下溪乡安监站原负责人，2019年按照监督检查计划对鹏程公司中朝溪工区开展了监督检查，但检查工作不全面，建议由区安委办对其谈话提醒。

(三)对事故有关责任人员的行政处罚建议（6人）

1.张某，男，中共党员，山东青岛人，鹏程公司原法定代表人，在日常工作中，未认真履行安全生产主要负责人工作职责，未认真组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时、如实报告生产安全事故。违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第十八条第（三）、（五）、（七）项规定[9]，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章 制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安；（七）及时、如实报告生产安全事故。

铜仁市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十二条第一项规定[10]对其实施行政处罚。且事故发生后隐瞒事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项规定[11]，建议万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局对其实施行政处罚。同时，张某不如实向上级报告事故，故意隐瞒事故、逃避处罚的行为涉嫌违纪，建议将其违纪问题移交区纪委监委办理。

2.张某梅，女，贵州万山人，作为坤钰公司法定代表人、股东，未实际到岗履职，对自身需要履行的法定职责不了解，将公司经营管理全权委托给杨某进管理，履行安全生产职责不到位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第十八条规定[12]。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十二条第一项规定[13]予以行政处罚。

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

[11] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；.....

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上

3.杨某进，男，中共党员，贵州万山人，坤钰公司实际控制人，作为公司主要负责人，安全生产主要负责人工作职责落实不到位，未按要求建立、健全本单位安全生产责任制，采取头口任命方式对现场管理人员进行管理，现场管理不规范；未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未按要求督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时、如实报告生产安全事故。违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第十八条第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）项规定[14]，对事故发生负有主要领导责任，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局对其实施行政处罚，按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十二条第（一）项[15]规定对其实施行政处罚。且事故发生后隐瞒事故，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第（一）项规定[16]，建议由万山区应急管理局将该问题线

一年年收入百分之三十的罚款；

[14][] 《中华人民共和国安全生产法》 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；

[16][] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依

索移交铜仁市应急管理局。同时，杨某进不如实向上级报告事故，故意隐瞒事故、逃避处罚的行为涉嫌违纪，建议将其违纪问题移交区纪委监委办理。

4.谭某，男，湖南湘潭人，鹏程公司中朝溪矿区井下项目建设技术负责人兼公司安全员，安全生产管理工作职责落实不到位，对从业人员安全教育、技术培训不系统、不全面，导致工人安全意识淡薄，安全技能不足，不熟悉公司有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未掌握本岗位的安全操作技能，不了解工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；检查本单位的安全生产状况不到位，未能及时排查出2号井生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第二十二条第（二）、（五）项规定[17]，对事故发生负有重要领导责任，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定[18]对其实施行政处罚。

5.蒋某谦，男，湖南湘潭人，鹏程公司中朝溪矿区地面项

法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；.....

[17][] 《中华人民共和国安全生产法》 第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章 制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章 指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[18][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正；导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

目建设和安全工作分管领导，安全生产管理工作职责落实不到位，对自身应当履行的工作职责认识不清，对公司安全管理工作疏于管理，未组织从业人员开展安全教育和培训，未组织检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第二十二条第（二）、（五）项规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十三条规定对其实施行政处罚。

6.刘某芳，男，贵州万山人，鹏程公司中朝溪矿区安全员，安全生产管理工作职责落实不到位，检查本单位的安全生产状况不扎实，仅在白天开展安全检查工作，对于夜间施工作业未进行监督管理，未能排查出此次生产安全事故隐患；对于日常发现的事故隐患排查治理情况未如实记录。违反《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第二十二条第（五）项、第三十八第二款规定[19]。建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第九十三条规定对其实施行政处罚。

---

[19][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：.....（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；.....

第三十八条 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

(四)对事故责任单位的处理建议（2家）

1.万山鹏程矿业有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》（2014年版）第一百零九条第一项规定[20]对其实施行政处罚。对其瞒报生产安全事故行为，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定[21]对其实施行政处罚。

2.铜仁市万山区坤钰锰业有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九第一项规定[22]对其实施行政处罚。对其瞒报生产安全事故行为，建议由万山区应急管理局将该问题线索移交铜仁市应急管理局，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条规定[23]对其实施行政处罚。

---

[20] 中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；.....

[21] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；.....

[22] 中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；.....

[23] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年

(五)对属地乡镇和行业监管部门的处理建议

1.万山区应急管理局：在 2019 年编制了安全生产执法监督检查计划，将安全隐患比较突出的企业列为 2019 年度重点安全监管执法计划对象。2019 年期间，该局对辖区内非煤矿山及八大行业共计开展安全检查、巡查 79 余次，下达现场检查记录 68 份，下达整改指令书 51 份，下达现场处理措施决定书 9 份，下达复查意见书 60 份，共发现安全隐患 240 余条。多次配合省、市应急管理局开展安全检查工作。该部门依法履行了工作职责，且未收到过相关事故报告，建议免于追责。

2.下溪乡党委、政府：该乡党委、政府定期对安全生产工作进行安排部署，督促相关站所开展好安全生产监督检查工作。2019 年，该乡组织站所对辖区非煤矿山企业检查次数 32 次，下达现场检查记录 32 份，下达整改指令 10 份。其中，万山区鹏程矿业有限责任公司中朝溪工区检查次数为 6 次，下达现场检查记录 6 份，下达整改指令 2 份。该部门依法履行了工作职责，且未收到过相关事故报告，建议免于追责。

3.万山区自然资源局：根据区委安会成员职责分工，主要负责非煤矿山企业采矿许可证发放监管，对非煤矿山企业及周边地质灾害等安全监督检查，打击无采矿许可证、超层越界开采、以采代探等违法违规行为。该局对矿山企业安全生产检查

年收入 60%至 100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；.....

采取一季度及不定期检查制度，履行了监管职责，且未收到过相关事故报告，建议免于追责。

六、事故主要教训

本起事故的发生暴露出企业落实安全生产主体责任不到位等问题，一是未建立安全风险分级管控制度，风险分析研判缺失、隐患排查治理不到位；二是安全生产规章制度不健全以及安全培训教育不到位，导致从业人员安全生产意识淡薄，对可能存在的风险辨识不全面、不清楚，未严格执行顶板分级管理制度冒险作业；三是企业主要负责人遵法守法意识不强，对主要负责人应当履行的安全生产职责不清楚。

七、事故整改防范措施

(一)严格落实企业安全生产主体责任。鹏程公司和坤钰公司要牢固树立安全发展理念，严格遵守安全生产法律法规、标准规程，有效防范和化解顶板安全风险，加大教育培训力度。主要负责人带好头，严格落实各级安全生产责任制。严格执行矿长带班下井制度，及时发现和消除事故隐患，一旦发生事故要迅速启动应急救援预案并及时上报事故情况。要强化作业现场的安全管理，加强现场检查监护，严防违章指挥、违章作业和无证上岗等行为。

(二)切实加强安全生产教育培训。鹏程公司和坤钰公司要严格执行全员安全教育培训制度，提高从业人员操作技能，增强员工安全风险意识和遵章守纪意识，作业人员必须经过“三

级”安全教育培训合格。要认真落实岗前安全教育培训制度，新入职员工在上岗前必须进行岗前安全培训，增强安全意识和自我防护能力。要做好安全交底，使从业人员知悉危险有害因素和应急处置措施，作业过程中要加强现场监督检查，坚决杜绝违章作业行为。

(三)切实加大执法监察力度。全区负有安全生产监管职责部门要结合事故暴露的问题，加大执法监察力度，对非法违法生产经营行为，坚持违法必究、执法必严，该停的必须停，该关的必须关，依法从严查处，对典型案例在全区予以曝光，倒逼企业主体责任落实，在全区营造严管重处高压态势，确保全区安全生产形势持续稳定。